

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：4
- 高风险问题数量：2
- 中风险问题数量：2
- 低风险问题数量：0

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	(三) 其他基本问题	合同文本中混用非合同术语	“标段”“标段”“标段”	高风险
2	(三) 其他基本问题	合同主体名称前后不一致	“甲方”“乙方”“甲方”	中风险
3	(三) 其他基本问题	准据法表述不规范、排除适用不当	“适用中国法律”“适用中国法律”	中风险
4	(三) 其他基本问题	正文终止处缺乏形式条款	“本合同一式两份”“本合同一式两份”	低风险

三、审查详情

（三）其他基本问题

检查要点 1.1：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：高
- 审查结论：合同中存在多处与采购流程相关的非合同执行阶段用语，包括“招标单位”“投标承诺”

原文引用：

5.支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持招标单位多

- 所在位置：附件一“合同内容清单”的“二、验收要求”第5点
- 问题分析：“招标单位”系招投标程序中的临时性身份称谓，合同依法成立后，采购方即成为具有明
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条：合同的内容由当事人约定，一般包括当事人的

修改建议：

5.支持源站不做任何改动，源站不提供证书和私钥的全链路https方案，提供泛域名证书支持甲方多个域

检查要点 1.2：合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致

- 风险等级：高
- 审查结论：合同首部标题未以“甲方：XXX”“乙方：XXX”标准格式列明签约双方全称，甲方名称

原文引用：

浙江农村商业联合银行股份有限公司

与

腾讯云计算(北京)有限责任公司

互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购合同

浙江农商联合银行合同号：HT-ZRUB-2025-07-01-08-C002

.....

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

.....

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购(公开招标编号ZR

- 所在位置：合同首部标题段、合同编号行、引言段

- 问题分析：
合同标题将甲方名称混入项目名称作修饰成分，未以独立主体身份列示，违反合同形式规范性要求；
- 法律依据：
《中华人民共和国民法典》第四百七十条：“合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十二条：“民事诉讼法第四十
《企业名称登记管理规定》第十一条：“企业应当依法选择自己的名称，并申请登记。企业名称经核

修改建议：

浙江农村商业联合银行股份有限公司

与

腾讯云计算（北京）有限责任公司

互联网类系统CDN加速服务项目（三年）采购合同

合同编号：HT-ZRUB-2025-07-01-08-C002

签订地点：杭州市

签订日期：2025年 月 日

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司

.....

乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

.....

检查要点 1.3：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条使用“中国大陆法律法规（不包括冲突法）”作为准据法表述，术语不规范、

原文引用：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：
 - “中国大陆法律法规”非我国法定法律术语，缺乏立法依据与司法实践支撑；《立法法》《涉外民事
 - 单方排除“冲突法”存在逻辑与实务双重缺陷：《涉外民事关系法律适用法》系我国现行有效的实体
 - “法律法规”未明确是否包含司法解释、部门规章及地方性法规，易引发解释分歧；根据《立法法》
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国立法法》第八十七条：“宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性

- 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第二条、第三条：“涉外民事关系适用的法律，依照本
- 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第一

修改建议：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律（不含国际条约及国际惯例）

检查要点 1.4：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ” 的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文终止于附件六末尾，其后直接进入签署页，但未在正文终结处与签署栏之间设置

原文引用：

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

- 所在位置：合同正文末段（签署页起始处，紧接附件六之后）
- 问题分析：缺乏“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文 ”等法定形式分隔标识，将导致正文与签署页
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条虽未强制规定具体分隔用语，但强调合同应具备

修改建议：

以下为合同签署栏

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司

（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人

（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

四、优先处理建议

按风险等级排序，列出需要优先处理的问题（注意剔除所有风险等级为“无”的合规项目）：

（一）必须立即修订的高风险问题

- 全面清理合同中“ 招标单位 ”“ 投标承诺 ”“ 谈判未及时通知 ”等非合同执行阶段用语，统一替换为“ 招标人 ”“ 投标人 ”“ 谈判未按时通知 ”。
- 重构合同首部格式：标题中甲方名称须独立列示、不得嵌入项目描述；合同编号前缀须使用营业执照

（二）建议同步修订的中风险问题

- 将第13.2条准据法条款修改为：“ 本协议的成立、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。”
- 在正文终结处（附件六之后、签署栏之前）增加明确分隔标识：“ 以下为合同签署栏 ”。

（三）可后续验证的低风险问题

（无）

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电话	

1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、	是否预留姓名、身份证号码及电话号码
2.2	采购内容：品种、规格、型号、	等级、花色等应具体注明，必要时可通
2.3	合同金额：数量、价款要明确，	包括数额的计量单位，同时写明标的物
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，	应预留一部分金额待免费维保期结
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，	可按照年度、季度、月、旬、日
—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、	是否付款计划所有总和与合同总金额
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定	是否一致
3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位	等其他流程中相关用语
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾	须保持一致
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署	栏/以下无正文 ” 的内容

覆盖率：7/15（46%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
----	----------

规划 (Planner)	2,246
审查 (Sub-Agents + Reflectors)	46,117
汇总 (Summarizer)	12,868
合计	61,231

附：报告生成信息

- 总耗时: 5m 7s
- 生成时间: 2026-03-02 20:51